

วงเงินค่าก่อสร้างเดิมเป็นจำนวนมากนั้น เป็นการผิดวิสัยของผู้รับจ้างทั่วไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีมูลเหตุจงใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าให้ลงนามในสัญญาฉบับใหม่ไปก่อน แล้วผู้ฟ้องคดีจะปรับเพิ่มวงเงินให้ในภายหลัง จึงเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือเป็นมูลเหตุจงใจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำสัญญาฉบับใหม่ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ กับผู้ฟ้องคดี

กรณีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปเกี่ยวกับเจตนาในการเข้าทำสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าใจผิดในข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีจะปรับเพิ่มวงเงินค่าจ้างให้ในภายหลัง จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงเจตนาเข้าทำนิติกรรมเพราะสำคัญผิด ซึ่งการสำคัญผิดดังกล่าวเป็นการสำคัญผิดในวงเงินค่าจ้าง และโดยที่ค่าจ้างเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้าง การสำคัญผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรมตามมาตรา ๑๕๖ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น สัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ จึงตกเป็นโมฆะ อันมีผลทำให้สัญญาจ้างฉบับดังกล่าวเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น เสมือนว่าคู่สัญญามีได้ทำสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ กันขึ้นมาเลย จึงเท่ากับว่าคู่สัญญาไม่ได้มีการยกเลิกสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ สัญญาจ้างฉบับดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้กับคู่สัญญา สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาจึงเป็นไปตามสัญญาฉบับข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องก่อสร้างปรับปรุงตลาดตามแบบแปลนการก่อสร้างฉบับเดิมที่แนบท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ และมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามสัญญาฉบับดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทำงานต่อในงวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ เพราะการทำงานในสองงวดสุดท้ายข้างต้น มีการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างจนปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มขึ้นสูงกว่าวงเงินค่าจ้างจำนวนมาก จึงไม่ได้เป็นการกระทำผิดสัญญา พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๙/๒๕๕๕)

(๒) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กำหนดให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับสัญญาที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งลงนามหลังวันที่

^๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๖ การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ

ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดแห่งนิติกรรม และความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น



๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๑ เป็นการถาวร ดังนั้น เทศบาลซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย

เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่ทำไว้กับเทศบาลผู้ว่าจ้างยื่นคำขอให้ผู้ว่าจ้างแก้ไขสัญญาเป็นแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามที่มีการกำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา โดยปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ครบถ้วนแล้ว แม้ตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างทำไว้กับผู้รับจ้างจะไม่ได้กำหนดให้สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และได้มีการตรวจรับมอบงานตลอดจนจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาไปเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม แต่เมื่อในประกาศประกวดราคาได้แจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบแล้วว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ผู้ว่าจ้างก็ต้องผูกพันตามประกาศของตนเอง การไม่ได้กำหนดให้สัญญาเป็นแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเพียงการผิดพลาดในการทำสัญญาเท่านั้น อีกทั้ง ผู้รับจ้างได้ยื่นคำขอให้มีการแก้ไขสัญญาตั้งแต่วันก่อนครบกำหนดในสัญญา จึงต้องถือว่าสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องแก้ไขสัญญาให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบึงกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) พื้นที่คลองเตย ลุ่มน้ำย่อยคลองเรียน ตามแผนป้องกันอุทกภัยพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เร่งด่วนระยะปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเอกสารประกวดราคาได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การนำสูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มาใช้ในกรณีที่ค่างานลดลงหรือเพิ่มขึ้นเอาไว้ด้วย ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้รับคัดเลือกให้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี โดยสัญญาจ้างดังกล่าวไม่ได้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตามที่กำหนดในรายละเอียดประกอบการพิจารณาจัดทำเอกสารประกวดราคา และตามข้อกำหนดของสัญญาก็ไม่ได้กำหนดให้รายละเอียดประกอบการพิจารณาจัดทำเอกสารประกวดราคาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสัญญาดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ที่ให้สัญญาซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่สัญญาลงนามหลังวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๑ ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้เป็นการถาวร จึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้โดยใช้สูตรค่า K ตามที่ระบุไว้ในประกาศประกวดราคา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้งเพื่อแจ้งปัญหาอุปสรรคในการทำงาน



และขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาก่อสร้าง รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้อีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่แก้ไขโดยให้เหตุผลว่า การจะนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้นั้นจะต้องมีการระบุในประกาศประกวดราคาและระบุในสัญญาจ้างด้วยว่า งานที่จ้างเหมานั้นใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ แต่สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับสิทธิการพิจารณาเงินชดเชยค่าก่อสร้างแบบปรับราคาได้ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขสัญญาจ้างให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาจ้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๔ (๓)^๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๗๐ (๒)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๐๑ วรรคหนึ่ง^{๑๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น) เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนามหลังวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๑ และสัญญาแบบปรับราคาได้ให้ใช้ได้กับหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะรัฐมนตรี เมื่อได้ทำสัญญาก่อสร้างที่ลงนามหลังวันที่ ๒๘

^{๙-๙} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๔ ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้

(๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

(๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

(๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๗๐ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) เทศบาล

(๓) สุขาภิบาล

(๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

^{๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๐๑ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน



มิถุนายน ๒๕๓๑ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบึงกักเก็บน้ำที่พิพาทโดยรายละเอียดประกอบ การพิจารณาจัดทำเอกสารประกวดราคาดังกล่าวได้กำหนดรายละเอียดการปรับราคาไว้ว่า การปรับค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยสูตรการปรับราคา (ค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการ ซึ่งตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดสูตรสำหรับใช้ในการกำหนด ค่าก่อสร้างไว้แล้ว และโดยที่เอกสารการประกวดราคาถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาโดยสภาพ เนื่องจากผู้ที่เข้าเสนอราคาจะต้องเสนอราคาตามรายละเอียดของเอกสารประกวดราคา และเอกสารแนบท้ายการประกวดราคา และการนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ก็เพื่อ เป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างไทยที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ ในช่วงที่เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยง ของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้งว้างหน้ามาก ๆ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายด้วย ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประกวดราคา ก็จะคำนวณราคาวัสดุต่าง ๆ ไว้ให้เป็นไปตามราคาในขณะที่มีการประกวดราคา เพราะเชื่อว่า หากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ก็จะได้รับ การปรับราคาตามที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา และแม้ตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้กำหนดให้สัญญาเป็นแบบปรับราคาได้ แต่เมื่อในประกาศประกวดราคาได้ประกาศแจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบแล้วว่าจะใช้สัญญา แบบปรับราคาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องผูกพันตามประกาศของตนเอง การไม่ได้กำหนดให้สัญญา เป็นแบบปรับราคาได้ไว้ในข้อกำหนดของสัญญา เป็นเพียงการผิดพลาดในการทำสัญญาเท่านั้น ต้องถือว่าสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ อันเป็นการ สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องถือปฏิบัติและตามประกาศประกวดราคา ของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่าสัญญาที่ทำกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตามประกาศประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามประกาศประกวดราคาตั้งแต่วันที่ระยะเวลา ตามสัญญาจะสิ้นสุดลง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามประกาศ ประกวดราคาและมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือปฏิเสธไม่แก้ไขสัญญาจ้าง เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติตามสัญญาด้วยการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตามสูตร ที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า การแก้ไขสัญญาเป็นการพ้นวิสัย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่



ผู้ฟ้องคดีไปแล้วนั้น เมื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขสัญญาเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ดังนั้น แม้จะมีการส่งมอบงานไปแล้วก็สามารถคำนวณราคางานก่อสร้างตามสูตรที่กำหนดไว้แล้วได้ พินิจพิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุวัติให้แก้ไขสัญญาพิพาทเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาจ้างเสียใหม่เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๗/๒๕๕๘)

๒) ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้กำหนดให้สัญญาจ้างทำของต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้น กรณีที่เทศบาลตกลงจ้างให้เอกชนบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย แม้จะไม่ได้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ แต่เมื่อข้อตกลงดังกล่าวมีเจตนามุ่งประสงค์ต่อผลสำเร็จของงานตามที่ได้ตกลงกันเป็นสำคัญ อันเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ เทศบาลและเอกชนผู้รับจ้างจึงมีความผูกพันกันตามสัญญาข้างต้น และเมื่อเทศบาลได้รับเอาผลสำเร็จของงานจ้างตามที่เอกชนผู้รับจ้างส่งมอบแล้ว เทศบาลจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้างให้แก่เอกชนผู้รับจ้างด้วย และในกรณีที่ปรากฏในเวลาต่อมาว่าเอกชนผู้รับจ้างได้มีหนังสือแสดงเจตนาที่จะลดจำนวนค่าจ้างตามที่เคยตกลงกันไว้กับเทศบาล โดยเทศบาลได้รับทราบการแสดงเจตนาดังกล่าวแล้ว การแสดงเจตนาลดจำนวนค่าจ้างย่อมมีผลผูกพันคู่สัญญา เทศบาลจึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่เอกชนผู้รับจ้างเป็นจำนวนเพียงเท่าที่ได้มีการแสดงเจตนาไว้ดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตกลงจ้างจ้างหุ้นส่วนจำกัด ส. (ผู้ฟ้องคดี) ให้บำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในวงเงินจำนวน ๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท ต่อจากผู้รับจ้างรายเดิมซึ่งสิ้นสุดการจ้างงานไปแล้ว โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาจ้างพร้อมวางหลักประกันสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำสัญญาดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าขณะนี้ยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย จึงทำให้ไม่มีรายรับ และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำเป็นที่จะต้องเดินระบบอย่างต่อเนื่องในการเก็บรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบเพื่อทำการบำบัดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ

สาธารณะ จึงขอความร่วมมือผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยยังไม่มีการทำสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของผู้ถูกฟ้องคดีระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ จนแล้วเสร็จ และมีหนังสือขอรับเงินค่าจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่ต่อมาหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้หารือกันเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ยินดีให้การสนับสนุนกิจการของผู้ถูกฟ้องคดี และขอรับเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนอื่น ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดีอีก หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า จังหวัดไม่อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนามุ่งประสงค์ต่อความสำเร็จของงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยถือเอาผลสำเร็จของการงานที่ตกลงให้ทำกันนั้นเป็นสาระสำคัญ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดให้ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ และแม้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จะกำหนดให้หน่วยงานของทางราชการต้องดำเนินการทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือก็ตาม แต่ระเบียบดังกล่าวก็เป็นเพียงระเบียบภายในของทางราชการเท่านั้น ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่รับกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีให้บำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการตามงานที่จ้างตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ และส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเอาผลสำเร็จของงานจ้างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้างในงานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๘๗ และมาตรา ๖๐๒^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกรณีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงค่าจ้างดำเนินการและบำรุงรักษา

^{๑๑-๑๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๘๗ อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น

มาตรา ๖๐๒ อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ทำ

ถ้าการที่ทำนั้นมีกำหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วน ๆ และได้รับจำนวนสินจ้างไว้เป็นส่วน ๆ ไชร์ ท่านว่าพึงใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วนในเวลาได้รับเอาส่วนนั้น



ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท แต่ต่อมาเมื่อมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแสดงเจตนาที่จะลดราคาค่าจ้างลงเหลือเพียง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบการแสดงเจตนาดังกล่าว การแสดงเจตนาข้างต้นจึงยอมผูกพันผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือจำนวน ๓ ฉบับถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเบิกเงินค่าจ้างและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ปรากฏว่าได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างภายในระยะเวลาเท่าใด จึงไม่อาจถือได้ว่ามีการแจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ตามหนังสือทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔^๓ และมาตรา ๒๒๔^๔ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยอันเกิดจากการผิดนัดได้นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในประเด็นนี้ ปัญหาเรื่องดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๖๔,๙๕๙ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๕,๑๖๔,๙๕๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๒/๒๕๕๖)

๑๓-๑๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ได้ถือว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไว้ ทานว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด

การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้



กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เนื่องจากเอกชนผู้รับจ้างก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จและงานที่แล้วเสร็จบางส่วนเกิดความชำรุดเสียหาย หากต่อมาหน่วยงานทางปกครองได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้แก่ไขซ่อมแซมงานจ้างเฉพาะส่วนที่เสียหายดังกล่าว ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้ประโยชน์จากงานที่เอกชนผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำการก่อสร้างไว้ และเป็นการยอมให้ใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างข้างต้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่างานก่อสร้างที่ทำไว้แล้วบางส่วนให้แก่เอกชนผู้รับจ้างรายเดิม

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลนาบุญ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างจ้างเหมาส่วนจำกัด ท. (ผู้ฟ้องคดี) ให้ทำการก่อสร้างถนนลาดยางจำนวนสองสัญญา ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับไปยังผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือส่งมอบงานทั้งสองสัญญาแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่างานจ้างทั้งสองสัญญายังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมงานในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดี ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด ซึ่งต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมงานจ้างทั้งสองสัญญาเรียบร้อยแล้วและขอเบิกเงินค่าจ้าง แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานจ้างดังกล่าวแล้วมีหนังสือรายงานผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้ จึงมีมติไม่ตรวจรับงานจ้างของผู้ฟ้องคดี และเสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้พิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองสัญญากับผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการคัดเลือกหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายต่อจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าวได้ทำงานตามสัญญาจ้างทั้งสองสัญญาแล้วเสร็จ โดยได้มีการตรวจรับงานและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีได้ฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางตามสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดตามที่สัญญาจ้างกำหนด และยังส่งมอบงานเกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญา อีกทั้ง งานที่ส่งมอบเกินกำหนดระยะเวลา



ดังกล่าวยังมีการชำระเสียหาย แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ยังคงไม่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาทั้งสองฉบับของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับโดยมีวงเงินค่าจ้างต่ำกว่าวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ทำกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองฉบับ โดยผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าวได้เข้าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ประโยชน์จากงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างไว้ และเป็นการยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่างานก่อสร้างถนนที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้แล้วบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

สำหรับประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายค่างานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใดนั้น เมื่อสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มีวงเงินค่าจ้างซ่อมแซมตามสัญญาทั้งสองฉบับ รวมเป็นเงิน ๗๓๙,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรนำเงินค่าจ้างซ่อมแซมดังกล่าวหักออกจากเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยให้คิดเป็นค่างานที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งตามสัญญาจ้างเดิมมีวงเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองฉบับเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๑,๐๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อหักค่าจ้างซ่อมแซมจำนวน ๗๓๙,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่างานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๓๒,๐๐๐ บาท

ส่วนค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางทั้งสองฉบับนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ดังนั้น เมื่อสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับตามสัญญาทั้งสองฉบับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นจำนวน ๑๒๔ วัน คิดเป็นค่าปรับตามสัญญาฉบับแรกเป็นเงิน ๓๗,๐๗๖ บาท และค่าปรับตามสัญญาฉบับที่สองเป็นเงิน ๑๕๗,๗๒๘ บาท อย่างไรก็ตาม

โดยที่ข้อ ๑๓๑^{๑๔} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาบอกเลิกสัญญาหากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เว้นแต่จะปรากฏว่าคู่สัญญาได้ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีจนกระทั่งค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น และเป็นการเรียกค่าปรับที่สูงเกินส่วนตามมาตรา ๓๘๓^{๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเห็นควรลดค่าปรับลงเหลือเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อสัญญาฉบับแรกมีวงเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท ค่าปรับร้อยละสิบจึงคิดเป็นเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักจากหลักประกันตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑๔,๙๕๐ บาท คงเหลือค่าปรับเป็นเงิน ๑๔,๙๕๐ บาท ส่วนสัญญาฉบับที่สองมีวงเงิน ๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท ค่าปรับร้อยละสิบคิดเป็นเงิน ๑๒๗,๒๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักจากหลักประกันตามสัญญาแล้ว จำนวน ๖๓,๖๐๐ บาท คงเหลือค่าปรับเป็นเงิน ๖๓,๖๐๐ บาท จึงเหลือค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีอีกเป็นเงิน ๗๘,๕๕๐ บาท ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๒,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๗๘,๕๕๐ บาท เมื่อหักค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีออกจากค่างานที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับแล้ว คงเหลือเป็นค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๓,๔๕๐ บาท

^{๑๔} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

นอกจากกรณีดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓๗๙ และ ๓๘๒ ท่านให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับ ในเมื่อบุคคลสัญญาว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนกระทำหรืองดเว้นกระทำการอันหนึ่งอันใดนั้นด้วย



พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๗๕๓,๔๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๗/๒๕๕๖)

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีปัญหางบประมาณที่จะนำมาเบิกจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง จึงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างกำหนดให้ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างงานสองงวดสุดท้ายได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้รับโอนเงินงบประมาณสนับสนุนดังกล่าวแล้ว แต่ต่อมาผู้รับจ้างจะได้ลงมือทำงานตามสัญญาไปจนงวดสุดท้ายเกือบจะแล้วเสร็จ แต่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างซึ่งทราบที่อยู่แล้วว่าไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายค่าจ้างงวดที่เหลืออยู่และย่อมต้องรู้เห็นถึงการก่อสร้างงานงวดที่เหลือดังกล่าวเนื่องจากจำเป็นต้องใช้คนงานตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ก็ได้มีคำสั่งห้ามให้หยุดการก่อสร้าง กลับปล่อยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานต่อไป การที่ต่อมาผู้รับจ้างขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง แต่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างปฏิเสธการตรวจรับงานและการจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าว จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างยังคงต้องรับผิดชอบค่าจ้างที่แล้วเสร็จตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๕ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภูผาม่าน เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง วงเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายเป็น ๔ งวดงาน โดยได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับดังกล่าวกำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีจะทำการก่อสร้างตามจำนวนเงินที่ได้รับ การโอนขั้นต้นก่อน อันได้แก่ งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะจ่ายเงินงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะจ่ายเงินงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ต่อเมื่อได้รับการโอนเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับโอนเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือเงินนั้นตกไปจนไม่สามารถที่จะดำเนินการจ้างงานในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดียินยอมที่จะไม่ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้าง



งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ และได้รับเงินค่าจ้างทั้งสองงวดตามสัญญาารวมเป็นจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้รับโอนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ไว้ก่อน ปรากฏตามสมุดควบคุมงานการก่อสร้างซึ่งผู้ฟ้องคดีลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาต่อจนงานก่อสร้างงวดที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด และงานก่อสร้างงวดที่ ๔ แล้วเสร็จบางส่วน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธไม่ตรวจรับงานจ้างและไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าไม่มีงบประมาณและได้แจ้งผู้ฟ้องคดีให้หยุดการก่อสร้างแล้ว อีกทั้ง ต่อมาผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า สำนักงานงบประมาณยังอาจจัดงบประมาณให้ได้ เนื่องจากเป็นการก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด ซึ่งขัดต่อกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่อาจทราบได้ว่าการทำสัญญาพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะนำเหตุดังกล่าวมาอ้างเพื่อปฏิเสธการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวน ๑,๒๖๔,๘๓๘.๐๑ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อกำหนดในสัญญาและข้อความตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างพิพาท เห็นได้ว่า บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเป็นการเพิ่มเติมข้อสัญญาเดิมในส่วนที่เกี่ยวข้องงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีจะทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ได้ก็ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าว จึงย่อมมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีให้ต้องปฏิบัติตาม การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวมาให้ผู้ฟ้องคดีลงนามย้อนหลังอันเป็นเวลาภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาเดิมไปแล้ว และเป็นการดำเนินการที่รีบเร่ง มีการปกปิดข้อความของบันทึกดังกล่าว เหลือไว้เฉพาะช่องลงชื่อเท่านั้น เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีจะยกเหตุที่เกิดจากความไม่รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารของผู้ฟ้องคดีเองขึ้นกล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธความผูกพันตามบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวไม่ได้ อีกทั้ง หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาเพราะถูกกลั่นแกล้งถึงขนาด



ที่ทำให้บันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆียะตามมาตรา ๑๕๙^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิบอกล้างนิติกรรมอันเป็นโมฆียะดังกล่าวเสียตามมาตรา ๑๗๘^{๑๘} และมาตรา ๑๘๑^{๑๙} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิบอกล้างจนพ้นระยะเวลาการบอกล้างโมฆียะกรรมแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บันทึกแนบท้ายสัญญาได้ทำขึ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเริ่มลงมือทำการก่อสร้างงานในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ดังนั้น แม้บันทึกแนบท้ายสัญญาจะทำขึ้นโดยลงวันที่ย้อนหลังก็ไม่มีผลทำให้ข้อตกลงตามบันทึกดังกล่าวเสียไป จึงถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาที่พิพาทมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และผูกพันผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ แล้ว เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบดีอยู่แล้วว่าไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาให้ข้อบัญญัติชั่วคราว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ ตกเป็นโมฆะ ประกอบกับการก่อสร้างอาคารเรียนงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ต้องใช้คนงานตลอดจนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมต้องทราบหรือรู้เห็นถึงการที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องการให้ผู้ฟ้องคดีหยุดทำการก่อสร้างตามที่ได้แจ้งไว้ในสมุดควบคุมงานก่อสร้างก็ชอบที่จะห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างได้ อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้รับเงินอุดหนุนหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมข้างต้นจะตกเป็นโมฆะหรือไม่ ก็มีใช้เรื่องและผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปล่อยให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ และงานงวดที่ ๔ ใกล้จะแล้วเสร็จ แต่กลับปฏิเสธไม่ตรวจรับงานและไม่จ่ายค่าจ้าง เป็นการกระทำที่ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามนัยมาตรา ๕^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะอ้างเหตุที่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างดังกล่าวเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบ

^{๑๗-๒๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕ ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต

มาตรา ๑๕๙ การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นโมฆียะ

การถูกกลฉ้อฉลที่จะเป็นโมฆียะตามวรรคหนึ่ง จะต้องถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมีได้กระทำขึ้น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๗๘ การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระทำได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวกำหนดได้แน่นอน

มาตรา ๑๘๑ โมฆียะกรรมนั้นจะบอกล้างมิได้เมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้ หรือเมื่อพ้นเวลาสิบปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะนั้น

ต่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จครบถ้วน ส่วนงานงวดที่ ๔ ก่อสร้างได้บางส่วน คิดมูลค่าของงานเป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องตรวจรับงานและจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่จนถึงวันฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง จึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างในงวดที่ ๓ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปีตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าจ้างงวดที่ ๔ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างได้เพียงบางส่วน คิดมูลค่าของงานเป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท และเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำการก่อสร้างงานในงวดนี้จนแล้วเสร็จก็เนื่องมาจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างในงวดที่ ๔ ตามจำนวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปีตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทในอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ และดอกเบี้ยของต้นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑/๒๕๔๗)

(๒) การเลิกสัญญา

การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายหลังจากล่วงเลยวันที่มีการผิดสัญญาจนค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาแล้วนั้น ไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเสียสิทธิในการเรียกค่าปรับจากเอกชนผู้รับจ้างซึ่งประพฤติผิดสัญญาแต่อย่างใด เนื่องจากระเบียบว่าด้วย



การพิสดารกำหนดให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาเมื่อค่าปรับจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเพื่อมิให้เอกชนผู้รับจ้างต้องเสียหายมากเกินไป แต่มิได้บังคับให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องบอกเลิกสัญญาเมื่อมีกรณีเข้าเงื่อนไขดังกล่าวโดยทันที เพียงแต่หากหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ดำเนินการบอกเลิกสัญญา จะใช้สิทธิเรียกค่าปรับได้ในจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเท่านั้น การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาภายหลังจากค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง จึงเป็นการเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

จังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ทำสัญญาว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานือนามัยเกาะลำไย และสถานือนามัยท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รวม ๒ หลัง เป็นเงิน ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไปได้เพียงบางส่วน คิดเป็นเนืองงานและค่าจ้างรวม ๓๖๔,๓๓๘ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างพร้อมทั้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ ประกอบกับค่าปรับร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาแล้ว จึงบอกเลิกสัญญา แล้วว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ทำงานส่วนที่เหลือ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อการดังกล่าวเป็นเงิน ๒๓๙,๖๗๐ บาท เมื่อรวมกับค่าปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน ๒๙๓,๕๐๘ บาท รวมเป็นค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๗,๑๗๘ บาท เมื่อหักด้วยเงินค้ำประกันสัญญาจำนวน ๕๕,๘๐๐ บาท และมูลค่าเนืองงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๓๖๔,๓๓๘ บาท คงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องร่วมกันชดใช้อีกเป็นจำนวน ๑๑๓,๐๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าจ้างจำนวน ๑๘๐,๔๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองด้วย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานตามสัญญาจ้างไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดย่อมถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้



ตามข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง^{๒๑} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ดีตาม แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในทันทีที่มีการผิดสัญญา แต่ได้ใช้สิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาแทน ถือเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย และข้อสัญญา เพราะผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ตน มากที่สุด กรณีไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากความรับผิดตามสัญญาแต่อย่างใด ประกอบกับข้อ ๑๓๘^{๒๒} ของระเบียบฉบับเดียวกัน กำหนดให้ส่วนราชการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญา เมื่อค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ทั้งนี้ เพื่อมิให้ผู้รับจ้างต้องเสียหาย มากเกินสมควร จึงเห็นได้ว่า ข้อกำหนดดังกล่าวมิได้บังคับให้ส่วนราชการจะต้องบอกเลิกสัญญา เมื่อมีกรณีเข้าเงื่อนไขดังกล่าว หากแต่ส่วนราชการที่ไม่พิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงจะใช้สิทธิเรียกค่าปรับได้เพียงไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายหลังจากวันที่มีการผิดสัญญา หามีผล ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เสียสิทธิในการเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด เพียงแต่จะเรียก ค่าปรับได้ไม่เกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเท่านั้น เมื่อกรณีนี้ค่าจ้างมีวงเงิน ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิเรียกค่าปรับได้ไม่เกิน ๑๑๑,๖๐๐ บาท และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เป็นเงิน ๒๓๙,๖๗๐ บาท คิดเป็นค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ตามสัญญาจำนวน ๓๕๑,๒๗๐ บาท ซึ่งเมื่อหักค่าเสียหายดังกล่าวจากเงินค้ำประกัน ตามสัญญาจำนวน ๕๕,๘๐๐ บาท และมูลค่าเนื้องานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นค่าจ้าง ๓๖๔,๓๓๘ บาท แล้วคงเหลือค่าจ้างในส่วนของงานที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องจ่าย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๖๘,๘๖๘ บาท พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายค่าจ้างจำนวน ๖๘,๘๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๗/๒๕๕๖)

^{๒๑-๒๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิก สัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะไต่ยื่นยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น



(๓) การชำระค่าเสียหาย

(๓.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

กรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและแจ้งสงวนสิทธิในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ และต่อมาได้เรียกให้ผู้รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายจากการต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้นประมาณหนึ่งเท่าจากวงเงินตามสัญญาเดิมนั้น เมื่อพิจารณาในชั้นของการดำเนินการคัดเลือกเพื่อหาผู้ชนะการเสนอราคาพบว่า ผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกินความเป็นจริงมากจนไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ กรณีจึงไม่อาจใช้ราคาดังกล่าวเป็นฐานราคาที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบราคาค่างานที่แท้จริง ผู้รับจ้างจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้นดังกล่าวให้แก่หน่วยงานทางปกครอง กรณีไม่ใช้การที่หน่วยงานทางปกครองอาศัยสิทธิตามสัญญาปิดความรับผิดชอบให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนสูงเกินสมควรแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ย. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ติดตั้ง Overhead Ground Wire ในระบบสายส่งไฟฟ้า จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่มาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่กิมหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสัญญาทั้งสองฉบับมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาต้องชำระค่าปรับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีขยายให้จนถึงวันที่แล้วเสร็จจริง และในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาอีกด้วย ปรากฏว่าภายหลังลงนามในสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ลงมือทำงานแต่อย่างใด จนล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงมือทำงาน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือยืนยันว่าจะเริ่มทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ แต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวตามที่แจ้งไว้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่เข้าดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งเตือนเป็นครั้งสุดท้ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานตามสัญญา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และใช้สิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฐานผิดสัญญา และสงวนสิทธิการบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ และขอใช้สิทธิปรับตามสัญญา รวมทั้งได้แจ้งรับหลักประกันสัญญา



ทั้ง ๒ ฉบับ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเหมาผู้รับจ้างรายใหม่ให้เข้ามาดำเนินการตามสัญญาทั้งสองฉบับต่อไปแล้วเสร็จ โดยมีวงเงินค่าจ้างที่สูงขึ้นกว่าสัญญาฉบับเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าปรับและค่าจ้างงานที่เพิ่มขึ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๕๕,๖๓๒.๓๘ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินตามจำนวนข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น จึงเห็นได้ว่าข้อกำหนดของระเบียบดังกล่าวมีเจตนารมณ์ให้ส่วนราชการซึ่งเป็นคู่สัญญาในการซื้อหรือการจ้างเกี่ยวกับการพัสดุได้บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง หากคู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องถูกปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงและค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง เพื่อมิให้ส่วนราชการละเลยหรือล่าช้าในการบอกเลิกสัญญา หากเห็นว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทางราชการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญาต้องล่าช้าออกไปเกินควร และเพื่อมิให้มีค่าปรับมากเกินไปสมควรอันจะเป็นภาระต่อคู่สัญญา

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากล่วงพ้นกำหนดเวลาดำเนินงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกสัญญาแต่ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานให้แล้วเสร็จโดยด่วน โดยสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน และต่อมาก็ได้มีหนังสือแจ้งการใช้สิทธิปรับตลอดจนสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา อันถือเป็นการสงวนสิทธิในการปรับก่อนบอกเลิกสัญญาแล้ว ไม่ใช่กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ได้ถือเอาสาระสำคัญของสัญญาในการเรียกค่าปรับตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง ส่วนค่าเสียหายจากการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่นั้น เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญา จนผู้ฟ้องคดีต้องบอกเลิกสัญญาและทำสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จให้ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา



สำหรับข้อกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในวงเงินที่สูงเกินเหตุ อันเป็นการอาศัยสิทธิตามสัญญาปิดความรับผิดชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพียงฝ่ายเดียวนั้น เมื่อพิจารณาในชั้นการสอบราคาเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาโครงการทั้ง ๒ แห่งนั้น ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้กำหนดราคากลางค่าจ้างการติดตั้งสายส่งระบบไฟฟ้าโครงการแม่มาวไว้เป็นเงิน ๑,๖๘๑,๘๐๑.๐๗ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๙๑๑,๑๐๘ บาท ส่วนราคากลางค่าจ้างการติดตั้งสายส่งระบบไฟฟ้าพลังน้ำโครงการแม่กิมหลวงได้กำหนดไว้เป็นเงิน ๑,๖๖๓.๑๖๘.๖๒ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๘๗๓,๒๗๕ บาท จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอราคารับจ้างทำงานต่ำกว่าราคากลางเกินความเป็นจริงมากจนไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ จึงไม่อาจใช้ราคาตามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอเป็นฐานราคาที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบราคาค่างานที่แท้จริงของงานทั้งโครงการได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการสอบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างซึ่งเสนอราคาต่ำสุดเข้าทำงานตามโครงการดังกล่าวต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมด้วยด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๘๗^{๒๓} มาตรา ๑๐๗๐^{๒๔} และมาตรา ๑๐๘๐ วรรคหนึ่ง^{๒๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าปรับจำนวน ๘๙,๒๑๘.๓๐ บาท และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่จำนวน ๑,๘๐๑,๐๐๙.๓๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๐,๒๒๗.๖๘ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๗/๒๕๕๖)

^{๒๓-๒๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๐๗๐ เมื่อใดห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนผิดนัดชำระหนี้ เมื่อนั้นเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนนั้นชอบที่จะเรียกให้ชำระหนี้เอาแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งก็ได้

มาตรา ๑๐๘๐ บทบัญญัติว่าด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญข้อใด ๆ หากมิได้ยกเว้นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปโดยบทบัญญัติแห่งหมวด ๓ นี้ ท่านให้นำมาใช้บังคับแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๘๗ อันห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น ท่านว่าต้องให้แต่เฉพาะผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการ



(๓.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

โดยที่ข้อสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนกำหนดให้ แม้จะพ้นกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานแล้วก็ตาม หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นแก่งานจ้างภายในกำหนด ๕ ปี นับแต่วันส่งมอบงาน ผู้รับจ้างก็ยังคงต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องอันเกิดแก่งานจ้างนั้นต่อหน่วยงานทางปกครอง ผู้ว่าจ้างด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น กรณีที่รางน้ำฝน เซึ่งชาย และฝ้าเพดานของอาคารเรียนเกิดความเสียหายภายหลังจากมีฝนตกหนักและลมพัดแรง แม้จะยังไม่เป็นที่ยุติว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอาคารเรียนที่พิพาทมีต้นไม้อยู่ในระดับต่ำกว่าตัวอาคาร ประกอบกับอาคารบ้านเรือนในบริเวณเดียวกันไม่ได้รับความเสียหายในลักษณะเดียวกันกับอาคารที่พิพาท และอาคารดังกล่าวมีการใช้งานตามปกติ ดังนั้น แม้ความเสียหายจะเกิดขึ้นเมื่อพ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันส่งมอบงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้างแล้วก็ตาม แต่เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการส่งมอบงานเป็นเวลาเกือบสี่ปี ผู้รับจ้างจึงยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง เนื่องจากความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเกิดขึ้นภายใน ๕ ปี นับแต่วันส่งมอบงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายข้างต้น

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัท ว. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง ภายหลังจากก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ ได้เกิดฝนตกหนักและมีลมแรง เป็นเหตุให้รางน้ำฝน เซึ่งชาย และฝ้าเพดานของอาคารเรียนพังลงมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชนบุรี เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ผลการสอบข้อเท็จจริงสรุปว่า สาเหตุของความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการที่ฝนตกหนักและลมแรง ทำให้รางน้ำฝนรับน้ำหนักไม่ไหว จึงพังลงมาและดึงเอาเซึ่งชายและฝ้าเพดานที่อยู่ติดกันพังลงมาด้วย ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชนบุรี เขต ๒ ได้พิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นชอบด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีพิจารณารายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นว่า ความเสียหายน่าจะเกิดจากฝีมือช่าง

